

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
עופר כסיף
איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
אחמד טיבי

1957/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – אי-שלילת זכאות לגמלת סיעוד מקשיש לאחר פטירת בן הזוג), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 224 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 224(ד)(1), בסופו יבוא "ואולם, במקרה של מבוטח שהיה זכאי לגמלת סיעוד לפי פרק זה, ובן זוגו נפטר – לא תישלל זכאותו רק עקב השינוי במבחן ההכנסה שבו הוא נבדק; לעניין זה, "שלילה" – לרבות כל קביעה שבשלה תופחת הזכאות לגמלה."

דברי הסבר

מבחן ההכנסה לקביעת זכאות לגמלת סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, מחושב באופן של צירוף מכלול ההכנסות של שני בני הזוג מכלל מקורות ההכנסה, למעט הכנסות המשולמות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957, ולפי חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז–2007. תקרת ההכנסה לצורך קביעת הזכאות לזוג גבוהה ב-50% מזו של יחיד. במצב הנוכחי – כאשר נפטר אחד מבני הזוג – נערך מבחן הכנסה מחדש, והקשיש עלול לאבד את זכאותו לקצבת סיעוד. מצב דברים זה עלול להביא לכאב כפול ומכופל לאלמן או לאלמנה. מבוטח סיעודי שהתאלמן עלולה להישלל זכאותו לגמלת סיעוד, ושלילת הזכאות מותירה קשישים במצב שבו לא רק שכן זוגם איננו עוד אלא שגם המטפלת הסיעודית איננה מגיעה אליהם עוד. מטרת השינוי המוצע היא לתקן מצב זה ולהבטיח כי קשיש סיעודי לא ימצא עצמו לפתע אלמן ובודד, ללא כל סיוע. לכן מוצע כי בכל מקרה שבו קשיש סיעודי התאלמן לא תישלל זכאותו עקב שינוי תקרת ההכנסה, אם סיבת השינוי נובעת מפטירת בן או בת הזוג. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי הכנסת (4027/20/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (637/22/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ג'אבר עסאקה וקבוצת חברי הכנסת (2495/23/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עופר כסיף וקבוצת חברי הכנסת (1450/24/פ). הצעת החוק זהה לפ/1450/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.